

**감사결과
처분요구사항 명세**

통보

제 목 계약업무 관련 법령 등 준수 필요
소 관 부 서 □□□□처
내 용

1. 업무개요

□□□□처 ■■■■■팀은 「직제규정」 제13조(업무분장), 「직제규정시행세칙」 제6조(업무분장) 및 별표 3에 따라 계약업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

관리원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 계약처리에 관하여 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 '규칙') 제2조(다른 법령과의 관계 등)에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 같은 규칙에서 정하는 바에 따라야 하며, 같은 규칙에서 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하여야 한다.

아울러 기획재정부 계약예규(이하 '예규')에서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법') 시행령 및 국가계약법 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정하고 있으며, 관리원은 규칙에 의거한 계약업무 집행방법을 구체적으로 정하기 위해 계약사무규정(이하 '규정')을 운용하고 있다.

따라서 계약업무를 수행함에 있어서는 규칙, 국가계약법, 예규, 규정 등을 준수하여야 한다.

1) 제안서 평가 결과 공개

예규 「협상에 의한 계약체결기준」(이하 “기준”) 제7조(제안서의 평가) 제10항에 따라 제안서평가 종료 후 전자조달시스템을 이용하여 평가위원 명단과 위원별·항목별 평가점수를 공개하여야 한다. (단, 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 평가위원 실명은 공개하지 아니할 수 있음)

다만, 같은 조 제11항에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우에는 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있으나, 이 경우에는 전자조달시스템에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다.

2) 수의계약 정보 공개

규칙 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개) 제1항 및 규정 제16조(수의계약 적용사유에 대한 근거서류)에 따라 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호에 따라 수의계약을 체결하는 경우 월별 해당 수의계약에 관한 정보(사업명, 계약이행기간, 예정가격, 계약금액 등)를 다음 달 말일까지 관리원 홈페이지에 공개하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간 동안 계약업무의 적정성을 점검한 결과 일부 업무를 미흡하게 처리한 사례가 확인되었다.

1) 제안서 평가 결과 공개

“정보시스템 통합유지보수 용역”과 관련하여 협상에 의한 계약을 체결하였으나, 제안서 평가 결과를 공개하거나, 평가 결과 미공개에 대한 취지와 사유를 게재한 사실을 확인할 수 없었다.

2) 수의계약 정보 공개

관리원 홈페이지 정보공개 목록을 확인한 결과 월별로 수의계약 정보를 공개했어야 함에도 분기별로 공개한 사실을 확인하였다.

조치할 사항

□□□□처장은 계약 관련 법령, 규정 등을 준수하여 계약업무가 처리 되도록 담당자 등을 교육하시고 향후 동일한 사항이 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)